

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT),
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN (SUMAC 22)

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. El 19 de diciembre de 2025, el codemandado Ing. Claudio Torres Serrano, presentó un escrito titulado *Solicitud de Desestimación*. (SUMAC 22), mediante el cual solicitó la desestimación de la causa en su contra. En apoyo a su petición, alegó que no se establece una causa de acción que justifique la concesión de un remedio en su contra, y que, además, no constituye una parte indispensable en el pleito.
2. En síntesis, el Ing. Torres alega que no preparó ni gestionó la preparación de planos, endosos u otros documentos relacionados con el proyecto, ni fue quien certificó los planos y/o el proyecto ante la OGPe. Sostiene que dicha certificación fue realizada por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Asimismo, alega que todo el trámite de permisos y endosos que autorizó la ejecución del proyecto fue llevado a cabo por la ACT con anterioridad a su intervención. A partir de estas premisas, concluye que no es parte indispensable conforme al Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009.
3. Sin aceptar las premisas de hechos del Ing. Torres, la parte aquí compareciente coincide en que el Ing. Torres no es parte indispensable a la luz de lo establecido en el Artículo 14.1 Ley 161-2009 y tampoco se solicita la concesión de un remedio en su contra. Véase súplica de la Demanda. Nuestra lectura e interpretación del

Artículo 14.1, aplicada a la controversia que nos ocupa, requiere centrar el análisis en los permisos que hayan sido expedidos por la OGPe. En particular, la determinación pertinente es si la Determinación de Exclusión Categórica o el Permiso Único Incidental, según enmendado, fueron expedidos bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada.

4. A esa interrogante, nuestra respuesta es que los permisos expedidos por dicha agencia **no** fueron otorgados bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135.

5. Así, la comparecencia de los profesionales involucrados no responde a un ánimo dilatorio ni punitivo, sino a la necesidad legítima de proteger el alcance, la ejecutabilidad y la autoridad del dictamen judicial, particularmente a la luz de que la propia ACT ha alegado en el pasado que dichas partes eran indispensables.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto, de por cumplido lo ordenado a la aquí compareciente y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el **SUMAC**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a **21** de **diciembre** de **2025**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC

PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com